

1500463-37.2021.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcelo Luiz Leano

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu, visto que vendia, guardava e tinha em depósito, com fins de tráfico, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, não deve prosperar a versão apresentada pela combativa Defesa no que se refere à conduta praticada pelo réu melhor emoldar-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

2ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500463-37.2021.8.26.0613 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500463-37.2021.8.26.0613

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2351471/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 22154450 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2131/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2351471 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Augusto Martins

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo Luiz Leano

Vistos.

GABRIEL AUGUSTO MARTINS, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06 e, porque, no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 17h30, na rua Otavio Cury, 10, Vale do Redentor, neste Município e Comarca de São José do Rio Pardo, o acursado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente José Francisco Dutra dos Santos, vendia, guardava e tinha em depósito, com fins de tráfico, 17 pedras de crack, substância feita à base de cocaína, pesando, aproximadamente, 4,4g (quatro gramas e quatro decigramas), 25 pinos de cocaína, pesando, aproximadamente, 33,41g (trinta e três gramas e quarenta e um

decigramas), e 4 porções de “maconha”, pesando, aproximadamente, 3,67g (três gramas e sessenta e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. Auto de Exibição e Apreensão a fls. 13/14 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente a fls. 16/17).

O acusado foi preso em flagrante delito (fl. 01/02), cuja prisão foi convertida em preventiva (fls. 41/45).

Impetrado HC (fls. 71/84), cuja liminar foi indeferida, mantendo-se denegada a ordem (fls. 160/165).

O réu foi notificado (fls. 139) e apresentou defesa preliminar (fls. 98/105).

A denúncia foi recebida (fl. 106/107) e o réu foi citado (fl. 137).

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 111).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e interrogado o acusado. (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ)

Em sede de alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia, com o que não concordou o defensor, que pugnou pela improcedência da ação, com a consequente absolvição do réu nos termos do artigo 386, VII do código de processo penal. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da mesma lei. Ainda, em caso de condenação, a fixação das penas em seu patamar mínimo e aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ)

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, bem como pelos laudos químico-toxicológicos de fls. 146/148, 149/151 e 152/154, provas técnicas a constatar que se tratavam de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira. A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Embora o réu tenha negado os fatos que lhe foram imputados na denúncia por ocasião do seu interrogatório judicial, declarando ser usuário de drogas, informou que saiu de casa com a intenção de comprar “umas coisas”, que levava consigo a quantia de R\$ 75,00, e no caminho encontrou o adolescente José Francisco, próximo ao trailer, e que parou lá para comprar com ele, tendo o adolescente solicitado que o mesmo aguardasse um pouco, momento em que a guarnição os abordou, tendo declarado que encontrava-se no local apenas para adquirir drogas (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ); certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que ela não apresenta qualquer embasamento probatório.

A testemunha Filipe Garcia Braga disse, em juízo, que já tinha conhecimento que o ponto é de intenso tráfico, porém por ser também um bar e lanchonete, fica difícil identificar de pronto quem está consumindo no local e quem está traficando. Que por essa razão ficaram ao longe observando a movimentação do local por uns 15 minutos, onde puderam identificar o acusado Gabriel e o adolescente José Francisco, na dinâmica de tráfico, atendendo usuários, que se dirigiam até o trailer, pegavam algo e serviam usuários. Declarou ainda que observaram duas movimentações feitas por cada um, e então realizaram a abordagem, tendo localizado com o acusado R\$ 139,00 em espécie e com o adolescente dois eppendorf de cocaína. Que ao verificar o local em que se dirigiam para apanhar algo próximo ao trailer, pode localizar 23 eppendorf de cocaína 17 pedras de crack e 4 porções de maconha. Finalmente informou que nem o acusado, nem o adolescente fizeram qualquer declaração. (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ)

Corroborando o depoimento prestado, a testemunha João Paulo Gonçalves Parra, policial militar, disse, perante a autoridade judicial, que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, na Otávio Cury, vulgo “biqueira do Regim”. Que na companhia de seu colega de farda, notaram dois indivíduos em atitude suspeita e passaram a observar ambos realizando algumas vendas, revezando-se para apanhar drogas próximo ao trailer, momento em que decidiram realizar a abordagem, havendo localizado com o adolescente dois pinos de cocaína e com o acusado a quantia de R\$ 139,00. Perguntado, informou que não se recordava se o acusado declarou algo no

momento da prisão. (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ)

Não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos prestados. Destarte, prevalecem os testemunhos por eles prestados, eis que, de modo algum, estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. Ressalta-se que o depoimento de policial tem plena força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-lo como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito.

As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de quantidade e variedade de drogas (cf. laudos químico-toxicológicos de fls. 146/148, 149/151 e 152/154), o montante em dinheiro encontrado e o local onde o acusado fora visto evidenciam o intuito da mercancia. Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu, visto que vendia, guardava e tinha em depósito, com fins de tráfico, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, não deve prosperar a versão apresentada pela combativa Defesa no que se refere à conduta praticada pelo réu melhor emoldar-se naquela prevista no artigo 28 da referida Lei. A quantidade e variedade de drogas apreendidas e a quantia em dinheiro encontrada na posse de Gabriel quando amparadas pelos depoimentos colhidos (sendo o réu visto na entrega e recebimento de algo) aliado ao fato deste estar em local considerado ponto de tráfico de drogas revela sua conduta delituosa intencional em traficar entorpecentes.

Deveras, a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como, no caso, "guardar", "ter em depósito" e "vender" 17 pedras de crack, substância feita à base de cocaína, pesando, aproximadamente, 4,4g (quatro gramas e quatro decigramas), 25 pinos de cocaína, pesando, aproximadamente, 33,41g (trinta e três gramas e quarenta e um decigramas), e 4 porções de "maconha", pesando, aproximadamente, 3,67g (três gramas e sessenta e sete decigramas).

Destarte, inequívoco reconhecer a prática do delito narrado na exordial acusatória pelo réu.

Além da materialidade e da autoria delitivas, também restou provada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu praticava o tráfico de drogas envolvendo adolescente, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares Filipe Garcia Braga e João Paulo Gonçalves Parra acima transcritos. A respeito, ambos foram vistos juntos, trabalhando em conluio na venda de ilícitos.

Conforme publicação em 18/5/2020 do acórdão de mérito proferido no Recurso Especial nº 1.619.265-MG, processo-paradigma do Tema nº 1052 - Qualificação - Menor - BO - Documento - do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, o STJ afetou e julgou o mérito do recurso, em que fixada a seguinte tese jurídica: Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento. A comprovar, têm-se nos autos os documentos probantes, boletim de ocorrência de fls. 10/12 e cópia do RG encartado à fls. 22 (ilegível).

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe. Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, passo a analisar a primeira fase. Aqui, conquanto a quantidade e variedade de entorpecentes mostra-se expressiva para esta urbe, referida circunstância será considerada para análise da aplicabilidade ou não do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Desse modo, fixo a pena em seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes. Por outro lado, incide a atenuante da

menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, conforme se depreende à fl. 09 dos autos em epígrafe, assim, mantenho a pena ao mínimo legal, a saber: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, visto que a infração foi cometida na companhia de adolescentes. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, pois, embora seja primário, possuía em seu poder variedade de drogas e quantidades significativas embaladas pronto para uso, o que denota estar envolvido na atividade criminosa. Assim, o réu não faz jus ao benefício em comento. A benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, hipótese com a qual, destaque, não se identifica o caso vertente.

Mesmo para os crimes hediondos ou a eles equiparados cometidos na vigência da Lei nº 11.464/2007, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja escolhido o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado (HC n. 273.348/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/2/2014).

In casu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena em fechado, dadas a variedade e quantidade de drogas apreendidas prontas para uso, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, além do que se trata de delito com imputação de aumento de pena. Nesse sentido, têm-se julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luís Soares de Mello, j.

26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.

Roberto Midolla, j. 28.06.12.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar fixado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu GABRIEL AUGUSTO MARTINS como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar fixado.

O acusado respondeu a este processo preso e nada há nos autos que altere o referido cenário. Conforme a determinação do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção da ordem pública. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, do risco concreto de ele voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastarão do distrito da culpa. Recomende-se ao cárcere em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do valor

apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis, se o caso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório. Custas na forma da lei.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA